

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 18

En el Ayuntamiento de Dénia trabajan como funcionarios de carrera en un puesto administrativo María Ángeles y José Alberto. Ella superó la Oferta de Empleo Público del año 2005 y tomó posesión de su plaza en la entidad local el 8 de septiembre de 2006. Por su parte, José Alberto, participó en el proceso selectivo del 2023 y ha tomado posesión en diciembre de 2025.

El Ayuntamiento de Dénia no ha pagado las cotizaciones sociales de sus empleados públicos referentes al mes de marzo de 2026 dentro del plazo reglamentario de ingreso. Como consecuencia del impago, la Tesorería General de la Seguridad Social ha llevado a cabo la actuación administrativa pertinente para reclamar el pago de las cotizaciones debidas. La reclamación es firme en vía administrativa y el Ayuntamiento de Dénia sigue sin pagar.

1. **Determine en qué Régimen de la Seguridad Social deberán quedar encuadrados María Ángeles y José Alberto por su condición de funcionarios de carrera en el Ayuntamiento de Dénia.**
 - a. María Ángeles en Régimen General de la Seguridad Social y José Alberto en Régimen Especial de Funcionarios del Estado.
 - b. María Ángeles en el Régimen Especial de Funcionarios del Estado y José Alberto en Régimen General de la Seguridad Social.
 - c. Ambos en el Régimen General de la Seguridad Social.
 - d. Ambos en el Régimen Especial de Funcionarios del Estado.
2. **¿Qué debe hacer la Tesorería General de la Seguridad Social ante el impago de la deuda reclamada por parte del Ayuntamiento de Dénia?**
 - a. Emitir una nueva reclamación de deuda.
 - b. Emitir un acta de liquidación.
 - c. Emitir una providencia de apremio.
 - d. Iniciar el procedimiento de deducción.
3. **Suponiendo que el Ayuntamiento de Dénia no cumplió sus obligaciones de liquidación y que el pago lo hace una vez la reclamación de deuda adquirió firmeza administrativa, ¿cabe imponer recargo?**
 - a. Sí, del 10%.
 - b. Sí, del 20%.
 - c. Sí, del 35%.
 - d. No, no cabe recargo porque el recargo es imputable a un error de la administración.
4. **Si la deuda acumulada por parte del Ayuntamiento de Dénia es de 180.000€ y el interventor del consistorio propone solicitar un aplazamiento a la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿deberán constituir garantías?**
 - a. No.
 - b. Sí, en todo caso, ya que la deuda es superior a 90.000€
 - c. No, siempre y cuando paguen $\frac{1}{3}$ de la deuda en 10 días y el resto en dos años.
 - d. Sí, en todo caso, ya que la deuda es superior a 150.000€.
5. **En caso de que al Ayuntamiento de Dénia le concedan el aplazamiento por los 180.000€, ¿devengará intereses el aplazamiento conforme al artículo 23.5 de la Ley General de la Seguridad Social?**
 - a. Sí, el interés legal del dinero.
 - b. Sí, el interés de demora.
 - c. Sí, el interés de demora incrementado en 2 puntos.
 - d. No.

La empresa “COOKIE COFFEE SL”, dedicada a la hostelería, tiene un trabajador (Álvaro Moreno) prestando servicios en su local de Argüelles (Madrid) sin dar de alta en la Seguridad Social desde enero de 2026. Como consecuencia de una reorganización de la cámara frigorífica, el trabajador sufre una caída de una escalera el 8 de marzo de 2026 y debe ser trasladado de urgencia al hospital. Las lesiones le provocaron una incapacidad temporal. Mediante resolución de 7 de mayo de 2026, el Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró a la empresa “COOKIE COFFEE SL” responsable de las prestaciones derivadas del accidente por falta de alta y la Tesorería General de la Seguridad Social emitió y notificó el 27 de mayo de 2026 una

reclamación de deuda por importe de 3.500€ que se corresponden con la cuantía abonada en concepto de subsidio de incapacidad temporal al trabajador.

- 6. Indique en qué situación con respecto a la Seguridad Social se encuentra Álvaro Moreno a efectos del accidente de trabajo que sufrió el día 8 de marzo de 2026:**
- Alta condicionada.
 - Alta de pleno derecho.
 - Asimilada al alta.
 - Baja en el sistema de la Seguridad Social.
- 7. Las cuotas a la Seguridad Social y demás conceptos de Seguridad Social del mes de febrero de 2026 correspondientes a Álvaro Moreno se reclamarán mediante:**
- Reclamación de deuda.
 - Providencia de apremio.
 - Acta de liquidación.
 - No se reclaman porque el trabajador no estaba de alta.
- 8. ¿Cuándo finaliza el plazo reglamentario de ingreso de la reclamación de deuda del importe del subsidio de la incapacidad temporal por la declaración de responsabilidad empresarial a la empresa “COOKIE COFFEE SL”?**
- El 20 de junio.
 - El 30 de junio.
 - El 1 de julio, porque el 30 de junio fue domingo.
 - El 5 de julio.

Andrés Fergal es un trabajador autónomo que se dedica a la fontanería. Tiene contratado como ayudante a su primo José Javier. Acaban de terminar una obra de bastante importancia para un hotel y les adeudan una factura de 80.000€. Como consecuencia de este impago, Andrés no puede hacer frente a las cuotas por su trabajador correspondientes al mes de julio de 2026. La Tesorería General de la Seguridad Social, emitió directamente providencia de apremio.

La Unidad de Recaudación Ejecutiva localiza un garaje inscrito a nombre de Andrés. En el momento de notificar el embargo, el bien inmueble tiene una anotación de embargo posterior de la Agencia Tributaria. Andrés está casado con Manuela en régimen de separación de bienes. El garaje está valorado en 15.000€ y la deuda que tiene Andrés con la Seguridad Social es de 7.000€.

- 9. ¿En qué Régimen de la Seguridad Social deberá quedar encuadrado José Javier?**
- En el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo.
 - En el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo y FOGASA.
 - En el Régimen General de la Seguridad Social.
 - En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- 10. ¿Desde qué fecha empezarán a devengar intereses las cuotas impagadas por Andrés Fergal en julio de 2026?**
- Desde el 1 de agosto de 2026.
 - Desde el 1 de septiembre de 2026.
 - Solo cuando transcurran 15 días de la notificación de la providencia de apremio.
 - Solo cuando transcurran 15 días de la emisión de la providencia de apremio.
- 11. Suponiendo que la providencia de apremio está correctamente emitida por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿qué circunstancia ha tenido que suceder previamente?**
- Ninguna, ya que Andrés es un autónomo y todas sus deudas se van a reclamar directamente mediante providencia de apremio.
 - La providencia de apremio nunca puede emitirse sin una previa reclamación de deuda.
 - Que Andrés hubiese cumplido las obligaciones de liquidación.
 - Que Andrés hubiese incumplido las obligaciones de liquidación.

12. ¿A quién debe notificarse la diligencia de embargo del garaje?

- a. A Andrés, a su cónyuge y a la Agencia Tributaria.
- b. A Andrés.
- c. A Andrés y a su cónyuge.
- d. A Andrés y a la Agencia Tributaria.

13. Determine el tipo de enajenación que se va a fijar para la celebración de la subasta del garaje:

- a. 15.000€.
- b. 8.000€.
- c. 7.000€.
- d. Depende de la anotación posterior de la Agencia Tributaria.

Pedro Rodríguez quiere acceder a la jubilación activa una vez ha cumplido la edad ordinaria de jubilación.

14. Señale cuál de las siguientes opciones NO va a ser exigida para poder acceder a la jubilación activa:

- a. Que transcurra mínimo un año entre el cumplimiento de los requisitos de la jubilación ordinaria y el acceso a la jubilación activa.
- b. Acreditar una cotización de 15 años en toda su vida laboral.
- c. Tener derecho al 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación.
- d. Acreditar una cotización de 2 años en los últimos 15.

15. Suponiendo que Pedro Rodríguez demoró su acceso a la jubilación activa 3 años y luego permaneció 1 año compatibilizando trabajo y pensión. ¿Qué importe de pensión cobrará durante el segundo año de compatibilidad?

- a. 45%.
- b. 55%.
- c. 65%.
- d. 70%.